

# DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 50949092120268240930

ID Comunicacao: 730773561

Data Disponibilizacao: 2026-09-18

Tribunal: TJSC - Vara Estadual de Direito Bancário

<html>

<head>

<meta>

<style></style>

</head>

<body>

<article>

<header>

<div></div>

</header>

<section><b>BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Nº  
5094909-21.2026.8.24.0930/SC</b></section>

<section><b><table><tr><td>AUTOR</td><td>: COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO  
SOLIDARIA - CRESOL LITORAL</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: SANDRO DE OLIVEIRA SOUZA  
ULIANO (OAB SC033410)</td></tr></table></b></section>

<section>

<p align="center">DESPACHO/DECISÃO</p>

</section>

<section>

<p>A parte ativa requereu a inclusão de restrição judicial, via sistema <em>Renajud</em>, vez que o veículo foi localizado.</p>

<p>O Sistema de Restrição Judicial de Veículos Automotores &ndash; Renajud, implementado através de Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre a União, por intermédio dos Ministérios das Cidades e da Justiça, e o Conselho Nacional de Justiça, consiste em "ferramenta eletrônica que interliga o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Tráfego &ndash; DENATRAN, possibilitando consultas e o envio, em tempo real, de ordens judiciais eletrônicas de restrição e de retirada de restrição de veículos automotores na Base Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores &ndash; RENAVAL" </p>

(artigo 2º do Regulamento Renajud, disponível em [www.cnj.jus.br](http://www.cnj.jus.br)).

O artigo 3º, § 9º, do Decreto-lei n. 911/69, com a redação dada pela Lei n. 13.043/2014, assim dispõe:

**Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) [...].**

**§ 9º. Ao decretar a busca e apreensão do veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014).**

Vê-se, pois, que a restrição do veículo por meio do sistema Renajud está em consonância com a legislação vigente, tendo por fim conferir efetividade ao cumprimento da medida liminar de busca e apreensão.

Nessa perspectiva, "a anotação de restrição de circulação no cadastro do veículo, via Renajud, apresenta-se como medida adequada para conferir efetividade à decisão liminar e, mais que isso, para entregar ao titular do direito a tutela estatal da maneira mais célere possível" (TJSC, AI n. 2013.069533-5, de Videira, rel. Des. Tulio Pinheiro, Terceira Câmara de Direito Comercial, julgado em 22-5-2014).

No mesmo sentido, manifestou o Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina:

**AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM GARANTIA DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO DA LIMINAR. VEÍCULO NÃO ENCONTRADO. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DA RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E LICENCIAMENTO MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE DA AVERBAÇÃO COMO FORMA DE EMPRESTAR EFETIVIDADE À DECISÃO QUE DEFERIU A BUSCA E APREENSÃO. PRECEDENTES DA CASA. RECURSO PROVIDO.** (TJSC, AI n. 2015.036939-5, da Capital, rel. Des. João Machado, julgado em 10-9-2015).

Isto posto, a inclusão de restrição de circulação do veículo descrito na exordial, por meio do sistema Renajud.

Cumpra-se e apóse-se, intimando-se a parte autora para dar andamento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.